

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1478/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสมชัย แซ่เฮ้ง กับพวก

จำเลย

นายวิโรจน์ แซ่เตีย จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า ฯลฯ จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(7)(9) ประกอบด้วยมาตรา 336 ทวิ, 83 ฯลฯ จำคุก 7
ปี 6 เดือน จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม ซึ่งปรากฏรายละเอียดในการก
กระทำผิดเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในห้า คงจำคุก 6 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบว่าจำเลยที่ 2 จะยื่นฎีกาต่อ
ไป (อันดับ 80 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์
ตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 63)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดี ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดี ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>